

1500710-62.2022.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Armando Pereira Da Silva Junior

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 28/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196129/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 26235721 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2196129 - DEL.POL.JAGUARIUNA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GERSON RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

2ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna-SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500710-62.2022.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500710-62.2022.8.26.0296

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2196129/2022 - DEL.POL.JAGUARIUNA, 26235721 -

DEL.POL.JAGUARIUNA, 2196129 - DEL.POL.JAGUARIUNA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

GERSON RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA SOUZA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Armando Pereira Da Silva Junior

Vistos.

GERSON RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA SOUZA, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 157, caput, e 213, "caput", este combinado com o artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, do Código Penal, porque, no dia 20 julho de 2022, por volta das 4h18min, na Rua Washington Luis, nº 52, Jardim Sonia, nesta cidade e comarca de Jaguariúna, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pela simulação de porte de arma, 01aparelho celular G 20,

cinza, marca Motorola e 01 aparelho celular XR, vermelho, marca Apple, de propriedade da vítima A. L. S. P. Além disso, tentou constranger a vítima, mediante violência, a ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Recebida a denúncia, o réu, citado, ofertou resposta à acusação por intermédio de defensor nomeado.

Mantido o acolhimento da exordial, em juízo, durante a instrução, a vítima e uma testemunha foram ouvidas.

O réu, ao final, foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência parcial. Quanto ao crime de roubo, aduziu que não há dúvidas acerca da materialidade e autoria. Por outro lado, postulou que não há provas suficientes à condenação do crime de tentativa de estupro. No mais, teceu comentários acerca da dosimetria da pena a ser imposta.

A i. Defesa, por outro lado, postulou a absolvição nos dois crimes por faltas de provas – especialmente depoimentos contraditórios e falta de segurança no reconhecimento. Subsidiariamente, quanto ao crime de roubo, pleiteou a desclassificação para o crime de receptação e pena mais branda possível.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é parcialmente procedente.

Quanto ao crime de estupro imputado, em que pesem os severos indícios contra o réu, forçoso convir que a prova produzida não foi suficiente para a condenação.

Conforme se imputou, após subtrair os telefones celulares da vítima, o réu a teria segurado pelo braço e forçado ela a caminhar até um ponto obscuro para praticar com ela ato libidinoso.

No entanto, conforme se extrai do relato da vítima em juízo, tal intenção do réu em momento algum foi externada e, dessa forma, passou-se a se presumir que a intenção do réu era estuprar a vítima (ou praticar algum ato libidinoso com ela).

Ou seja, era muito provável pelas circunstâncias fáticas que o réu tivesse a intenção de praticar com ela algum ato libidinoso. Contudo, não há como se descartar que sua intenção fosse outra, ainda que tal hipótese seja mínima.

Na verdade, do coligido, mostra-se temerária qualquer segurança que se possa atribuir à presunção de que o réu tinha a intenção de estuprar a vítima como forma de sustentar um decreto condenatório.

Portanto, com o elenco de elementos formadores de convicção, como o apontado nos autos, a condenação do réu no crime de tentativa de estupro se mostra irracional, vulnerando a necessidade de um contexto sólido para sustentar o édito expiatório. Por outro lado, o crime de roubo restou perfeitamente delineado.

Vejamos.

Trata-se de ação penal por meio da qual se imputa ao acusado a prática do delito capitulado no artigo 157, caput, do Código Penal, porque haveria ele, mediante grave ameaça, subtraído dois aparelhos celulares da vítima A. L. S. P.

A materialidade restou demonstrada por meio do boletim de ocorrência, autos de exibição, apreensão e qualificação, todos carreados, além dos depoimentos prestados.

A autoria da mesma forma.

O réu, em juízo, negou o crime. Ele apresentou uma versão totalmente superficial e esdrúxula sobre os fatos, aduzindo que estava em casa e um conhecido (vulgo Vitor) teria ido até sua casa para oferecer dois telefones celulares. E enquanto perguntava para sua genitora se ela também tinha interesse, esse seu desconhecido foi embora e deixou com ele os aparelhos. Por conta disso, saiu pelas ruas para procurar ele para devolver ao menos apenas um telefone, ocasião em que foi preso injustamente pelos policiais.

E sua genitora (ouvida apenas em consideração à i. Defesa, porquanto sem credibilidade alguma o que relatou) tentou confirmar a fantasiosa versão do réu.

Ora, não se exige nenhum esforço para perceber que essa versão do réu é mentirosa.

Isso porque sua alegação defensiva giraria em torno de que seu “amigo” teria praticado o crime e teria levado os celulares para ele (o réu) comprar. Contudo, esse “amigo” teria deixado os aparelhos com o réu e, simplesmente, teria ido embora

sem receber nada por eles. Ou seja, uma pessoa teria ido vender os telefones e foi embora sem receber nada.

Ademais, o réu foi questionado o porquê teria sido injustamente incriminado pelos policiais e pela vítima (sendo que esta sequer o conhecia). No entanto, não indicou nenhum fato para tanto.

Conforme se percebe, a negativa do réu não passa de uma forma desesperada para tentar fugir da imputação que ora lhe recai.

Por outro lado, os policiais e vítima narraram com segurança que foi mesmo o réu quem praticou o crime de roubo descrito nestes autos.

A vítima, na fase de inquérito, contou que: "que na madrugada do dia dos fatos estava se dirigindo ao seu trabalho no Hotel Jaguar. Quando passava pela Rua Amazonas, próxima à Rodoviária de Jaguariúna, avistou um homem na esquina, que foi se aproximando. Quando o referido homem chegou mais perto, a abordou dizendo "passa o celular, passa o celular, ou eu vou te matar!", colocando a mão em sua cintura fazendo menção a estar armado. Desta forma, prontamente a vítima entregou seus aparelhos celulares, um iPhone XR e um MotoG 20. Apesar de ter entregado os aparelhos, o homem a segurou fortemente pelo pulso, puxando-a em direção ao estacionamento da rodoviária. A vítima ainda relatou que resistia a ser levada para aquela direção, com muito medo de que o autor tivesse intenção de abusar sexualmente dela. Que os fatos a deixaram apavorada, chorando e implorando que ele a soltasse, dizendo a ele "já te dei os celulares, pode levar minha bolsa", enquanto o acusado continuava a puxá-la pelo pulso e a proferir ameaças dizendo "vou te matar, vou te matar". Após muitas tentativas de se desvencilhar do autor, a declarante conseguiu se soltar, indo em direção ao seu trabalho, momento em que o autor saiu correndo do local, levando os smartphones. Assim que chegou ao hotel onde trabalha, comunicou aos colegas sobre o que havia acontecido, pedindo que acionassem a Guarda Municipal, que compareceu ao local e após procederem a procura do roubador, conseguiram localizá-lo" - fls. 62/63.

Em juízo confirmou tais fatos. Ela disse que avistou um rapaz com um cachorro à sua frente. Esse rapaz passou a entrar na frente da vítima e mandou entregar o celular. Ele colocava a mão na cintura, simulando estar armado. Em razão disso, ela entregou os dois celulares. Mesmo com os objetos, o réu ficou segurando o pulso dela e foi puxando a vítima para um local escuro e com matos. Em determinado, momento o cachorro que estava junto com ele começou a latir e o roubador a soltou. Após escapar, foi até o seu local de trabalho (Hotel Jaguar) e pediu ajuda aos colegas - que de imediato acionaram a guarda municipal.

A vítima ainda disse que reconheceu a pessoa presa posteriormente naquela madrugada pelos guardas sem sombra de dúvidas. No entanto, disse que não quis ficar frente a frente em razão de estar extremamente abalada pela situação que vivenciou - o que é perfeitamente compreensível.

E os guardas confirmaram a prisão em flagrante do réu com os celulares roubados pouquíssimo tempo após o crime. Eles disseram que foram acionados e compareceram ao hotel Jaguar e entrevistaram a vítima. Com as informações dela, passaram a patrulhar e localizaram uma pessoa que estava junto a um cachorro branco (e a vítima sempre falou desse cachorro que acompanhava o roubador). Ao abordar aquele indivíduo, os policiais localizaram exatamente os dois celulares roubados, razão pela qual o prenderam em flagrante.

E tal relato fora confirmado pelo GCM Osvaldo em audiência.

Ou seja, o réu foi localizado pouquíssimo tempo após o crime com os dois aparelhos roubados, além do que lhe acompanhava um cachorrinho branco - tal como salientado pela vítima no momento do crime. Por outro lado, o réu apresentou uma justificativa notoriamente falsa para tentar justificar a posse dos aparelhos.

Ademais, a vítima - sempre que ouvida - reconheceu o réu como sendo o roubador.

Do que se produziu, não coincidência ou acaso como tentou fazer crer a i. Defesa.

Muito menos se está diante de uma injusta incriminação.

Muito pelo contrário, restou sobejamente demonstrado que o réu, simulando estar amado, subtraiu os dois aparelhos da vítima mediante grave ameaça.

Como se vê, o conjunto probatório forma um todo coeso e harmônico, portanto, digno de fé, não restando dúvida acerca da autoria do delito, quiçá quanto ao crime

efetivamente perpetrado.

O crime é mesmo de roubo, sabidamente complexo porque envolve a violação, ao mesmo tempo, de bens jurídicos penalmente relevantes, do patrimônio à vida da pessoa, passando indiscutivelmente pela liberdade, tranquilidade social e a própria integridade física da pessoa.

Inimaginável se desclassificar a conduta para o crime de receptação.

Com o elenco de elementos formadores de convicção, como o apontado nos autos, a condenação do acusado mostra-se racional e não vulnera a necessidade de um contexto sólido para sustentar o édito expiatório.

Passo à dosimetria da pena.

Pelo que consta dos autos, o sentenciado possui maus antecedentes. Contudo, tendo em vista que essa circunstância também se qualifica como reincidência, deixo de valorá-la nesta fase da dosimetria. No mais, as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal lhes são favoráveis. O dolo foi normal na espécie. Estabeleço a pena base no mínimo legal, isto é, em 04 anos de reclusão, além da pecuniária de 10 dias-multa, sendo esta calculada na proporção mínima cominada na lei, em face da situação econômica do sentenciado.

Na segunda fase, milita em desfavor do sentenciado o fato de ser reincidente (proc. 0004227-96.2015.8.26.0296 – fl. 43), circunstância agravante, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal. Por isso, majoro a base em 1/4, alcançando 05 anos de reclusão, além de 12 dias-multa. Não há atenuantes a serem valoradas.

Não há causas de aumento ou diminuição a serem sopesadas, razão pela qual torno e pena anteriormente fixada em definitivo.

Atentando aos critérios do artigo 33, parágrafos 2º, “c”, e 3º, e artigo 59, III, ambos do Código Penal, ciente de que o crime foi cometido com grave ameaça, além de ser reincidente, não é possível fixar outro regime inicial senão o fechado.

Deixo de acolher eventual direito à detração penal do sentenciado para fins de fixação de regime inicial pois não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dele, se registra outras prisões cautelares e se possui bom comportamento na conduta carcerária. Assim, à mingua dessas informações concretas, parece mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição.

Anoto que, ante ao crime perpetrado e pena cominada, impossível falar em substituição ou sursis.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva e, por conseguinte:

Absolvo GERSON RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA SOUZA, qualificado nos autos, da imputação do crime de estupro tentado que lhe foi feita nestes autos por falta de provas (art. 386, VII, do CPP), e

Sem prejuízo, condeno GERSON RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA SOUZA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, às penas de 05 anos de reclusão, regime inicial fechado, além da pecuniária de 12 dias-multa, cada qual na proporção mínima cominada na lei.

Persistem os motivos ensejadores da segregação cautelar, inclusive reforçados pela presente condenação. Portanto, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada. Recomende-se.

Comunique-se a vítima da presente sentença.

P.I.C.

Jaguariuna, 28 de novembro de 2022.